

1500062-76.2021.8.26.0083

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE ACAYABA DE REZENDE

Comarca: Aguai

Foro: Foro de Aguai

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... pelo bairro, local conhecido pelo comércio e tráfico de drogas, avistaram um cidadão parado na rua de frente a uma casa desabitada que já era de conhecimento que ocorria o tráfico de drogas. Ao fazerem o retorno do quarteirão com a viatura, avistaram o réu fazendo contato com este cidadão, e entregando alguma coisa. Quando o réu avistou a viatura, ele correu para a casa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aguai

Foro de Aguai

Vara Única

Rua Joaquim Paula Cruz, 900, Aguai-SP - cep 13860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500062-76.2021.8.26.0083 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500062-76.2021.8.26.0083

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033663/2021 - DEL.POL.AGUAI, 16060010 - DEL.POL.AGUAI, 178/21/701 - DEL.POL.AGUAI, 2033663 - DEL.POL.AGUAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO LEONARDO FLORA FARIA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE ACAYABA DE REZENDE

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de PABLO LEONARDO FLORA FARIA, pela suposta infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 16h45m, na Rua Domingos Destro Sobrinho, altura do numeral 60, nesta cidade e Comarca de Aguai/SP, o acusado, trazia consigo, para entregar e fornecer ao consumo de terceiros, 13 pinos de cocaína, pesando 9,6g e, 4 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando 27,4g, embaladas individualmente em plástico transparente, substâncias entorpecente que causam dependência física e psíquica, conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, fazendo-o sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular. Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado portava o valor de R\$ 233,00 em dinheiro, fruto do comércio espúrio de drogas, conforme auto de

constatação preliminar de droga de fls. 14/15.

O réu foi devidamente notificado (fls. 187) e apresentou defesa prévia a fls. 154/155.

A denúncia foi recebida em 09 de março de 2021 (fls. 160).

Em audiência foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final interrogado o réu, tudo gravado no sistema audiovisual (fls. 189/191).

Instaurado incidente de insanidade mental, Processo nº 0000125-78.2021.8.26.0083, a perícia médica concluiu pela limitação cognitiva com incapacidade parcial de entendimento e determinação do réu (fls. 66/70 daqueles autos): "Diante do exposto conclui-se que: Apresenta quadro compatível com retardo Mental, F70 (CID-10). Havia incapacidade parcial de entendimento e de determinação à época dos fatos".

Apresentadas alegações finais, o Ministério Público, requer a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 205/216).

A Defesa pleiteou a absolvição do Réu, ou, eventualmente, a desclassificação do delito previsto no art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06 (fls. 220/224).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 26/27), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, da mesma forma, restou incontestada.

Ressalto, primeiramente, que a orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial.

A testemunha David dos Santos, policial militar, afirmou em Juízo que, se recorda dos fatos, estava fazendo patrulhamento pelo bairro, local conhecido pelo comércio e tráfico de drogas, avistaram um cidadão parado na rua de frente a uma casa desabitada que já era de conhecimento que ocorria o tráfico de drogas. Ao fazerem o retorno do quarteirão com a viatura, avistaram o réu fazendo contato com este cidadão, e entregando alguma coisa. Quando o réu avistou a viatura, ele correu para a casa inabitada. Visualizaram que ele dispensou uma sacolinha branca, na qual dentro continha pinos de cocaína. Em perseguição, o réu invadiu outras residências, mas foi alcançado no quintal de outra calça inabitada. Junto com ele estava Wesley, que dispensou um dinheiro junto ao pé do réu e, em busca pessoal do réu, foi encontrada uma quantia em dinheiro. O réu foi preso e encaminhado para a delegacia, também foi encontrado junto com o réu porções de maconha.

A testemunha Alexandre da Costa Anastácio, policial militar, afirmou que, se recorda da ocorrência, estavam em patrulhamento no bairro Vila Nova, avistaram uma bicicleta parando num residência abandonada, fizeram o retorno com a viatura e ao chegarem no local avistaram o réu fazendo contato com terceiro que estava numa bicicleta. Ao fazer contato visual com os policiais, o réu adentrou à residência e dispensou ao solo do corredor uma sacola e, pulou para o quintal de outra residência. A equipe pegou a sacola e encontrou cocaína e maconha. A vizinha da residência disse que os indivíduos estavam dentro de sua casa, os policiais dirigiram-se para o local, sendo que os indivíduos haviam fugido para uma outra rua, onde foram alcançados. O réu sentou-se ao solo, fingindo que já estaria ali, em busca pessoal foi encontrada quantia em dinheiro em poder do réu e, ao seu lado estava Wesley, com quantia em dinheiro próxima a sua perna. Indagado, Wesley não soube dizer a proveniência do dinheiro. Disse ainda que próximo ao local existem escolas e igreja.

O réu, em seu interrogatório, afirmou em Juízo que estava junto com Wesley do lado de um terreno baldio, consumindo um cigarro de maconha, o Luan chegou de bicicleta, que é menor, aí a polícia chegou e todo mundo começou a correr, a droga era do

Luan. Disse que estavam consumindo maconha do lado de uma casa de prostituição; o Luan dispensou a droga no terreno baldio, dentro de uma sacolinha. Disse que tinham ganhado o baseado de um usuário, que já estava bolado. Disse que os policiais não gostam dele, que sempre o enquadravam, que não falou nada sobre o Luan na delegacia porque os policiais não o deixaram falar. O réu ainda disse que agora está de boa, está suave, trabalhando, estudando e frequentando a igreja.

Neste contexto, no que tange ao crime de posse de drogas, tenho que restou demonstrado, pela prova produzida, que houve apreensão, em poder do acusado, de substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no caso, cocaína e "maconha", conforme o laudo toxicológico de fls. 142/144, substâncias estas que eram de sua propriedade e destinada ao tráfico, fato corroborado pelo testemunho dos policiais militares que efetuaram a sua prisão, ao afirmarem em Juízo que o réu estaria praticando o crime de tráfico no bairro do Vila Nova nesta cidade.

Comprovada assim, a prática do delito pelo réu, incidindo ele, portanto, no tipo penal descrito no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Prova robusta o depoimento das testemunhas em Juízo, não merecendo guarida a versão do réu de que a droga pertencia à terceiro, de nome Luan, eis que não mencionado inclusive na fase policial. Versão isolada e divergente de todo o conjunto probatório constante dos autos.

Destaco que a semi-imputabilidade do acusado não impede sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mas tão somente implica na redução da reprimenda na terceira etapa da dosimetria.

No tocante à majorante do Art. 40, inciso III, a ausência de informações sobre o horário de funcionamento do estabelecimento ou a existência de frequentadores no momento do delito não afasta sua incidência.

Além de tratar-se de circunstâncias não previstas no dispositivo, trata-se de hipótese em que o legislador entendeu por bem proteger determinados espaços em razão do elevado fluxo de pessoas que por ali transitam e podem ser atingidas pelo comércio espúrio.

Como já decidiu o E. TJSP:

"Comprovado que a narcotraficância era realizada nas proximidades de estabelecimento de ensino e atividades recreativas, por croqui do local, há que ser aplicada a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06" (TJSP; Apelação0002585-98.2014.8.26.0595; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Serra Negra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/07/2016; Data de Registro:01/08/2016).

No mais, a defesa não produziu provas capazes de infirmar a versão trazida pela acusação, pelo que a condenação do réu, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, inexistentes circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena-base no mínimo legal e a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, vislumbro causa de aumento da pena, haja vista o local onde se encontrava a droga é perto de uma igreja evangélica e de uma escola municipal conforme laudo de fls. 134/141. Assim, com base no art. 40, III, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no valor mínimo, diante da ausência de informações sobre as condições socioeconômicas do réu.

É o caso de incidência do Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pois o réu preenche os requisitos exigidos, O réu é primário e não registra antecedentes. De fato, não há nos autos indícios de sua dedicação habitual ao tráfico de drogas. Assim, reduzo a pena em 1/6, fixando a pena-base em 4 anos, 10 meses e 10 dias e 486 dias-multa. Considerando que o réu foi considerado semi-imputável no laudo pericial elaborado

no bojo do incidente de insanidade mental, deve-se ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 46, da Lei 11.343/06, pelo que reduz a pena em 2/3 (dois terços), ficando a pena definitiva estabelecida em 1 ano, 7 meses e 14 dias de reclusão e 162 dias-multa.

Ausentes informações sobre as condições econômicas do réu fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (Art. 49, §1º, do CP).

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, em razão da da pena imposta ao réu (Art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal)

Assim, fica o acusado definitivamente condenado à pena de 1 ano, 7 meses e 14 dias de reclusão e 162 dias-multa.

Ausentes informações sobre as condições econômicas do réu fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente (Art. 49, §1º, do CP).

Presentes os requisitos legais do Art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, dirigida a entidade beneficente a ser fixada pelo juízo da execução (Art. 45, §1º, do Código Penal) e prestação de serviço a comunidade ou a entidades públicas, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (Art. 46, §3º, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu PABLO LEONARDO FLORA FARIA, qualificado nos autos, como incurso no Art. 33, caput, à pena de 1 ano, 7 meses e 14 dias meses de reclusão, além de 162 dias-multa, fixados no valor mínimo legal. Presentes os requisitos necessários, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, dirigida a entidade beneficente a ser fixada pelo juízo da execução (Art. 45, §1º, do Código Penal) e prestação de serviço a comunidade ou a entidades públicas, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (Art. 46, §3º, do Código Penal).

Expeça-se guia de execução provisória.

Declaro a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União (Art. 62 e 63 da Lei 11.343/06) e determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova (Art. 50 e 50-A da Lei 11.343/06).

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art.15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Oportunamente, archive-se, com as cautelas legais.

Expeça a serventia o necessário.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do Art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Após, archive-se, com as cautelas legais.

P.I.C.

Aguaí, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA